(ان تراضيا) لان الحق لا يعدوهما ولا يجبر من أبى ذلك لان الانسان لا يجبر على ما لم يجب عليه (ولا يملك الحاكم) اذا ترافع اليه الزوجان (ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا الا بتراضيهما) أى بتراضى الزوجين على فرض فلا يجبر من امتنع منهما قال ابن القيم فى الهدى وأما فرض الدراهم فلا أصل له فى كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الائمة لانها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر وفى الفروع وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فاما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة على ما لا يخفى فلا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضا ولا تعتاض عن الواجب الماضى بربوى كالمعوض حائطة عن الخبز فانه لا يصح ولو تراضيا عليه (وفرضه) أى الحاكم عوض القوت دراهم (ليس بلازم ويجب لها) اى للزوجة (الكسوة) والغطاء والوطاء ونحوها (فى اول كل عام) وقال الحلوانى وابنه وابن حمدان فى اول الصيف كسوة وفى اول الشتاء كسوة (وتملكها) اى الكسوة وكذلك النفقة (بالقبض) كما يملك رب الدين الذى يقبضه (فلا بدل) على الزوج (لما سرق) منها من ذلك (أو بلى) لانها قبضت حقها فلم يلزم غيره كالدين اذا أوفاها اياه ثم ضاع منها وتملك التصرف فيما قبضته من الواجب لها على الزوج من نفقة وكسوة على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها من بيع وهبة وغير ذلك كسائر مالها اما اذا عاد ذلك عليها بضرر فى بدنها او نقص فى الاستمتاع بها فانها لا تملكه لتفويت حق زوجها بذلك (وان انقضى العام والكسوة) التى قبضتها لذلك العام (باقية فعليه كسوة للعام الجديد) لان الاعتبار بمضى الزمان دون حقيقة الحاجة بدليل انها لو باعت قبل ذلك لم يلزمه بدلها ولو اهدى اليها كسوة لم تسقط كسوتها وكذلك لو اهدى اليها طعام فاكلته وبقى قوتها الى الغد لم يسقط قوتها فيه بخلاف ما مر ونحوه (وان) قبضت كسوتها من زوجها اول كل عام ثم (مات) الزوج قبل انقضاء العام (او ماتت) الزوجة قبل انقضاء العام (او بانت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقى) من العام كما لو دفع اليها نفقة مدة مستقبلة ثم وقع شئ مما تقدم قبل مضيها (وان أكلت معه) اى اكلت الزوجة مع الزوج (عادة) أى كما هو العادة (أو كساها بلا اذن) منها أو من وليها الكسوة المقدرة فى الشرع (سقطت) عملا بالعرف ومتى ادعت انه تبرع بذلك حلف * (تنبيه) * اذا غاب الزوج عن زوجته مدة ولم ينفق عليها فيما لزمه نفقة الزمن الماضى ولو لم يفرضها حاكم على الاصح * (فصل والرجعية مطلقا) أى سواء كانت حاملا أولا (والبائن) الحامل بفسخ او طلاق (والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها) حال كونها (حاملا) بحكمها (كالزوجة فى النفقة والكسوة والمسكن ولا شئ لغير الحامل منهن) قال فى الاقناع ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو حاملا ونفقة الحمل من نصيبه ولا لام ولا لحامل وينفق من مال حملها نصا ولا سكنى لهما ولا كسوة انتهى وتسقط نفقة الحمل بمضى الزمان المتقدم مالم تستدن باذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع ولا نفقة لناشز ولو كان نشوزها بنكاح فى عدة قال فى المستوعب واذا تزوجت الرجعية فى عدتها فى نكاحها باطل ولا تصير به فراشا للثانى ولا تنقطع به عدة الاول ولا سكنى لها ولا نفقة على الاول لانها ناشز بتزوجها ذكره فى الوجيز (ولا) نفقة (لمن) أى زوجة (سافرت لحاجتها) ولو باذن الزوج (أو) سافرت (لنزهة) ولو باذن الزوج (أو) سافرت (لزيارة ولو) كان سفرها (باذن الزوج) لانها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها اشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة